

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1951/2531

นางสาววรรณ ประทีปวิช
นางกมล หรือมณฑา สิทธิแพทย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 145

โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินจากจำเลย จำเลยนำทรัพย์สินพิพาทมาวางศาลตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โจทก์ได้ขอรับทรัพย์สินพิพาทไป ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และจำเลยได้มาขอทรัพย์สินพิพาทคืนจากโจทก์ ดังนี้เมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ทรัพย์สินพิพาทเป็นของโจทก์ย่อมสิ้นสภาพบังคับไป ศาลชั้นต้นชอบที่จะเรียกคืนทรัพย์สินพิพาทจากโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับเครื่องทองรูปพรรณของโจทก์เพื่อขายให้ลูกค้าแล้วไม่ยอมคืน พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยฐานลักยอกโดยโจทก์เป็นโจทก์ร่วม และมีคำขอให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินด้วยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุด จำเลยยังไม่ยอมคืนทรัพย์สินดังกล่าว โจทก์จึงมาฟ้องขอให้คืนทรัพย์สินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ทรัพย์สินตามฟ้องอยู่ในความครอบครองของจำเลยเนื่องจากนางบุญเหลือญาติของโจทก์นำมาค้าประกันเงินกู้จากจำเลย โดยความยินยอมของโจทก์

ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนทรัพย์สินแก่โจทก์

โจทก์ขอรับทรัพย์สินที่จำเลยนำมาวางศาลไว้ ศาลอนุญาต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ฟ้องซ้ำ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์จำเลยไม่ฎีกา

ต่อมาจำเลยยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์คืนทรัพย์สินพิพาทที่รับไปแล้วให้แก่
จำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและหมายเรียกให้โจทก์นำทรัพย์สินพิพาทมาส่งคืนต่อ
ศาล

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นสั่งยกเลิกคำสั่งศาลที่สั่งให้โจทก์นำทรัพย์สินที่รับไปแล้วมาส่งคืนศาล

โจทก์ฎีกา

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นเรียกทรัพย์สินพิพาทคืนจากโจทก์ตาม
อำนาจศาล

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นว่า การที่จำเลยส่งมอบทรัพย์สินพิพาท ๕ รายการต่อศาล
ชั้นต้นเป็นการวางศาลตามคำร้องที่โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีและ
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามขอ จำเลยจึงต้องนำทรัพย์สินพิพาทมาวางศาล เมื่อศาล
ชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี โจทก์ก็ได้มาขอรับทรัพย์สินพิพาทไปเมื่อวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๒๖ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า โจทก์
ไม่มีสิทธิฟ้องเพราะเป็นฟ้องซ้ำ โจทก์จำเลยไม่ฎีกา คดีจึงถึงที่สุด และจำเลยได้มา
ขอทรัพย์สินพิพาทคืนจากโจทก์ พิเคราะห์แล้ว เมื่อคดีนี้ถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้ทรัพย์สินพิพาทเป็นของโจทก์ย่อมสิ้น
สภาพบังคับไป โจทก์จะอาศัยสิทธิตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้อีกแล้ว จึงไม่มี
สิทธิที่จะยึดถือครอบครองทรัพย์สินพิพาทอีกต่อไปหากโจทก์จำเลยตลอดจนนางบุญ
เหลือจะมีสิทธิอย่างไรต่อกัน ก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวกันต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้เรียกคืนทรัพย์สินพิพาทจากโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายประจักษ์ เกียรติอนุพงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอากาศ บำรุงชีพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ